SEFEM
FORMACIÓN
PARA EL EMPLEO

TEMA 5

La eficacia de los actos administrativos: el principio de autotutela declarativa. Condiciones. La notificación: contenido, plazo y práctica. La notificación defectuosa. La publicación. La aprobación por otra Administración. La demora y retroactividad de la eficacia. La ejecutividad de los actos administrativos. La coacción administrativa directa. La vía de hecho.

Auxiliar Administrativo - Ayuntamiento de Benicàssim



1. La eficacia de los actos administrativos: el principio de autotutela declarativa. Condiciones.

El acto administrativo surge históricamente de la mano del Estado de Derecho en el siglo XIX. Nace como consecuencia directa de la consagración del principio de legalidad y de la definitiva separación de los poderes del Estado, que deslindó las funciones administrativas de las judiciales y legislativas. Hoy en día, constituye el concepto jurídico central sobre el que pivota todo el Derecho Administrativo.

Dado que ninguna ley de nuestro ordenamiento recoge expresamente una definición de lo que es un acto administrativo, esta labor ha corrido a cargo de la doctrina. En este sentido, es universalmente aceptada la definición formulada por el jurista **Zanobini**, quien define el acto administrativo como **toda declaración de voluntad, juicio, conocimiento o deseo emanada de una Administración Pública en el ejercicio de una potestad administrativa, no reglamentaria**. Se trata, por tanto, de actuaciones de carácter declarativo y unilateral, dictadas por una Administración y sometidas estrictamente al Derecho Administrativo, el cual les otorga una posición de exorbitancia o superioridad frente a terceros.

Para comprender la verdadera fuerza jurídica de estos actos, debemos partir del **artículo 103.1 de la Constitución Española (CE)**, el cual dispone que la Administración Pública sirve con objetividad a los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. La consecución de estos principios constitucionales (y muy especialmente el de eficacia al servicio del interés general) requiere de mecanismos que los garanticen, los cuales se desarrollan primordialmente en la **Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común (LPAC)**. El instrumento central para lograr esta eficacia es la denominada **autotutela de la Administración**, entendida como la extraordinaria capacidad que tiene la Administración para tutelar por sí misma sus propias situaciones jurídicas, sin necesidad de recabar el auxilio previo de los tribunales.

Dentro de esta capacidad, es fundamental distinguir entre la **autotutela declarativa (o ejecutividad)** y la autotutela ejecutiva (o ejecutoriedad). A pesar de la imprecisión terminológica con la que a veces se usan ambos conceptos en nuestro ordenamiento, la autotutela declarativa consiste en el **privilegio de presunción de validez y la subsiguiente eficacia inmediata** de los actos administrativos, operando con una identidad funcional idéntica a la de los procesos judiciales declarativos.

Esta potestad exorbitante encuentra su anclaje en el citado artículo 103.1 de la CE y se desarrolla materialmente en el **artículo 39.1 de la LPAC**. Este precepto establece como dogma que **los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten**, salvo que en ellos se disponga otra cosa. Jurídicamente, nos encontramos ante una **presunción *iuris tantum*** (que admite prueba en contrario), la cual traslada al interesado la carga procesal de probar la invalidez del acto impugnado, aunque no le obliga a probar los hechos materiales en los que la Administración fundamentó el ejercicio de su potestad.

De la redacción de este artículo 39.1 se desprenden dos matices importantes: por un lado, esta ejecutividad no alcanza a los actos que la Administración dicte sometida al Derecho privado; y, por

otro, se admite la posibilidad de retrasar o modular esta eficacia incluyendo en el acto elementos accidentales, como son el término, la condición o el modo. Además, existe una importantísima excepción legal para proteger a los ciudadanos: el **artículo 90 de la LPAC** establece que, en los **procedimientos de naturaleza sancionadora**, la resolución que ponga fin al procedimiento **solo será ejecutiva cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa**, mitigando así el rigor de la autotutela declarativa cuando se trata de imponer castigos.

Finalmente, en relación con el alcance de esta autotutela y en coherencia con la defensa del interés general, el **artículo 39.4 de la LPAC** otorga a las disposiciones y actos administrativos una **eficacia *erga omnes*** (frente a todos). La ley exige que las normas y actos dictados por órganos de las Administraciones en el ejercicio de sus competencias deban ser observados y respetados por el resto de órganos administrativos, incluso aunque no dependan jerárquicamente entre sí o pertenezcan a una Administración distinta.

Por consiguiente, queda terminantemente prohibida la inaplicación unilateral de reglamentos ajenos o de actos que deban servir como antecedente para resolver, por mucho que el órgano que los recibe los considere ilegales. En estos supuestos de conflicto institucional, el **artículo 39.5 de la LPAC** (en consonancia con el **artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, LJCA**) prohíbe la interposición de recursos administrativos entre Administraciones. Si una Administración aprecia ilegalidad en un acto ajeno que le afecta, deberá acudir directamente a la vía contencioso-administrativa. No obstante, en virtud del **principio de lealtad institucional** (consagrado en los artículos 3 y 140 de la LRJSP), se permite realizar un requerimiento previo y amistoso a la Administración autora del acto para que derogue la disposición o anule o revoque el acto viciado antes de llegar a los tribunales.

2. La notificación: contenido, plazo y práctica. La notificación defectuosa. La publicación.

La notificación es el acto recepticio mediante el cual una Administración pone en conocimiento de un interesado el contenido de un acto administrativo que afecta a sus derechos o intereses legítimos. Su práctica se regula en los **artículos 40 a 46 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común (LPAC)**, cuya competencia de regulación corresponde al Estado.

Este trámite debe entenderse a la luz del **artículo 103.1 de la Constitución Española**, que obliga a la Administración a actuar con eficacia y con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. Asimismo, el **artículo 39.1 de la LPAC** establece la presunción de validez de los actos administrativos y su eficacia inmediata, pero añade una excepción crucial en el **artículo 39.2**: la eficacia de un acto **quedará demorada** cuando esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior.

En este contexto, el **artículo 40 de la LPAC** dispone que toda resolución y acto administrativo debe notificarse a los interesados. La notificación debe cursarse en el **plazo máximo de diez días** desde que el acto fue dictado. Para que sea plenamente válida, su **contenido** debe abarcar:

- El **texto íntegro** de la resolución.
- La indicación de si **pone fin o no a la vía administrativa**.

- Los **recursos** que procedan, tanto en vía administrativa como judicial.
- El **órgano** ante el que presentarlos y el **plazo** para interponerlos.

Si una notificación, conteniendo el texto íntegro, **omite alguno de los demás requisitos** (lo que se conoce como notificación defectuosa), el **artículo 40.3 de la LPAC** aclara que solo surtirá efecto desde la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del acto o cuando interponga cualquier recurso procedente. No obstante, para que la Administración no incumpla sus propios plazos máximos para resolver un procedimiento (art. 21 LPAC), bastará con que se acredite el **intento de notificación** que contenga, al menos, el texto íntegro de la resolución (art. 40.4 LPAC).

Cuando la resolución tenga por destinatarios a varios interesados, el **artículo 40.5 de la LPAC** faculta a la Administración para **proteger los datos personales**. Si en un escrito figuran varios interesados, las actuaciones se entenderán con el representante o interesado expresamente señalado, o en su defecto, con el que figure en primer término (art. 7 LPAC).

En cuanto a la **práctica de las notificaciones**, el **artículo 41 de la LPAC** sienta las condiciones generales. Se establece la **preferencia por los medios electrónicos**, siendo obligatorios para los sujetos indicados en el artículo 14 de la LPAC (personas jurídicas, entidades sin personalidad, etc.). Quienes no estén obligados pueden elegir y comunicar a la Administración en cualquier momento el medio preferido.

A pesar de esta preferencia electrónica, las Administraciones podrán usar **medios no electrónicos (en papel)** cuando la notificación se realice mediante comparecencia espontánea del interesado en una oficina de asistencia, o cuando asegurar la eficacia administrativa requiera la entrega directa por un empleado público. Por el contrario, **se prohíbe notificar por medios electrónicos** aquellos actos acompañados de elementos no convertibles a formato digital o aquellos que contengan medios de pago (como cheques).

Sea cual sea el medio elegido, para que la notificación sea **válida**, debe quedar constancia de su envío, de su recepción o acceso por el interesado, de sus fechas y horas, de su contenido íntegro y de la identidad de ambas partes (art. 41.1 LPAC). Como medida adicional, el **artículo 41.6 de la LPAC** establece la obligación de la Administración de enviar un **aviso de cortesía** al dispositivo o correo electrónico del interesado informando de que tiene una notificación disponible; sin embargo, la omisión de este aviso no invalida la notificación.

Para procedimientos iniciados de oficio, la Administración puede consultar los datos de domicilio en el padrón municipal (art. 41.4 LPAC). Si un ciudadano **rechaza la notificación** de manera expresa, se dejará constancia en el expediente y el trámite se dará por efectuado, continuando el procedimiento (art. 41.5 LPAC). Si un ciudadano recibe la misma notificación por distintos cauces, se tomará como fecha oficial la primera que se haya producido.

Práctica en Papel (Art. 42 LPAC)

Las notificaciones en papel se entregarán en el domicilio del interesado. Si este no se encuentra, podrá hacerse cargo cualquier persona **mayor de catorce años** que se identifique. Si nadie se hace cargo, se anotará el día y hora del **primer intento fallido** y se repetirá el intento **por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes**. La norma impone una franja de garantía: si el primer intento fue antes de las 15:00h, el segundo deberá ser después de

las 15:00h, y viceversa, dejando al menos **un margen de diferencia de tres horas** entre ambos. Si el segundo intento también fracasa, se acudirá a la vía infructuosa del artículo 44. Además, todas las notificaciones en papel deben ponerse a disposición del ciudadano en la sede electrónica.

Práctica por Medios Electrónicos (Art. 43 LPAC)

Se realizan mediante la **comparecencia en la Sede Electrónica**, en la Dirección Electrónica Habilitada única, o en ambos sistemas. La notificación se entiende practicada en el momento en que se produce el acceso a su contenido. Si el interesado está obligado a recibir notificaciones electrónicas o eligió esta vía, se entenderá **rechazada automáticamente si transcurren diez días naturales** desde su puesta a disposición sin que haya accedido a ella.

Nota Jurisprudencial: El **Tribunal Constitucional (SSTC 84/2022 y 147/2022)** ha matizado la dureza de este transcurso de 10 días, especialmente en materia tributaria, señalando que la Administración no puede conformarse ciegamente con lo infructuoso de la vía electrónica y debe actuar con "buena administración" para intentar que la comunicación llegue realmente al ciudadano, evitando vulnerar su tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).

La notificación infructuosa

Cuando una notificación no logra ser puesta en conocimiento del destinatario (por ejemplo, porque los interesados son desconocidos, se ignora el lugar de notificación o los dos intentos en el domicilio han fallado), se aplica el **artículo 44 de la LPAC**.

En estos casos, la notificación se realizará mediante **anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE)**, a través de lo que se conoce como el Tablón Edictal Único. Esta publicación en el BOE es el **único trámite obligatorio**.

No obstante, con carácter facultativo y para intentar asegurar que el mensaje llegue al destinatario, las Administraciones pueden realizar publicaciones adicionales (en el Boletín de la Comunidad Autónoma, la Provincia, el tablón de edictos del Ayuntamiento o el Consulado correspondiente) y establecer medios de difusión complementarios.

La publicación

En primer lugar, hay que distinguir entre actos administrativos y reglamentos. Para los **reglamentos (disposiciones generales)**, como son normas jurídicas, la publicación oficial es obligatoria e ineludible para que entren en vigor (art. 131 LPAC).

Para los **actos administrativos** (decisiones concretas), el **artículo 45 de la LPAC** determina que serán objeto de publicación cuando así lo disponga su normativa reguladora o cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente. En estos casos, la publicación sustituye y **surte los mismos efectos que la notificación individual**.

Existen supuestos donde la **publicación es preceptiva**:

- Cuando el acto va destinado a una **pluralidad indeterminada de personas** (actos generales).
- Cuando la Administración estime que la notificación a un solo interesado es insuficiente (en cuyo caso la publicación será adicional a la notificación individual).

- Cuando se trate de un **procedimiento selectivo (oposiciones) o de concurrencia competitiva (subvenciones)**. En este último supuesto, la convocatoria debe indicar claramente en qué tablón o medio se harán las publicaciones sucesivas.

A las publicaciones se les exigen los mismos requisitos de **contenido** que a las notificaciones (texto íntegro, recursos, plazos, etc.). Si se trata de "actos plúrimos" (que resuelven recursos conjuntos), se pueden publicar en bloque, detallando solo los aspectos individuales.

Las publicaciones deben realizarse en el **diario oficial correspondiente** a la Administración de la que proceda el acto. Si una norma exigía publicar en un "tablón de anuncios", ese requisito se entiende hoy cumplido con su publicación en el diario oficial (art. 45.3 LPAC).

Si la publicación en el BOE o diario oficial contuviera datos que **lesionan derechos o intereses legítimos** (por ejemplo, revelar el domicilio de víctimas de violencia de género o datos muy sensibles), el **artículo 46 de la LPAC** permite realizar una **publicación somera**: se publica solo un resumen del acto y se indica un lugar seguro donde los interesados pueden comparecer para conocer el contenido íntegro.

Por último, en el **ámbito municipal**, aunque el artículo 21.1 de la LBRL atribuye al Alcalde la facultad de ordenar la publicación de los acuerdos, la materialización y responsabilidad de esta tarea recae en la **Secretaría del Ayuntamiento**. Según el artículo 3.2 del Real Decreto 128/2018, es función reservada del Secretario/a disponer la publicación de los actos cuando sea preceptiva, tanto en medios oficiales como en el tablón y sede electrónica, emitiendo la correspondiente diligencia que acredite el resultado.

3. La aprobación por otra Administración.

De acuerdo con el **artículo 39.2 de la Ley 39/2015 (LPAC)**, la regla general de que los actos producen efectos desde que se dictan admite excepciones. En concreto, la norma establece que la eficacia quedará demorada cuando así lo exija el propio contenido del acto o cuando esté supeditada a su notificación, a su publicación o a su **aprobación superior**.

Centrándonos en este último supuesto, la aprobación superior por parte de otra administración constituye una manifestación típica del control que unos entes administrativos ejercen sobre otros. Resulta fundamental subrayar que, en estos casos, la falta de aprobación superior no afecta en absoluto a la **validez** del acto originario, sino única y exclusivamente a su **eficacia**, la cual queda en suspenso o demorada temporalmente hasta que el ente superior emita su conformidad.

Al operar de este modo, nos encontramos ante lo que la doctrina denomina **procedimientos bifásicos**. En ellos, el acto aprobante y el acto aprobado son complementarios para lograr el efecto jurídico deseado, pero al mismo tiempo son plenamente independientes: cada uno goza de vida autónoma y está sometido a su propio régimen jurídico. Un ejemplo claro de estos supuestos se da en la órbita de la Administración Institucional (como un organismo autónomo) respecto de la Administración Territorial de la que depende, ya que esta última ejerce funciones de tutela y vigilancia sobre la primera.

Es muy importante no confundir esta figura con otras técnicas de control preventivo, como son la exigencia de un **informe preceptivo vinculante** o el sometimiento a una **autorización previa**. A diferencia de la aprobación superior, estas dos últimas técnicas sí afectan directamente a la **validez** del acto administrativo, provocando que el acto nazca viciado de raíz si se omiten

(aunque dicho acto siga presumiéndose eficaz mientras no se destruya oficialmente su presunción de validez mediante un recurso o revisión).

Por último, la aprobación por otra administración como causa de eficacia demorada también se configura en nuestro ordenamiento como una técnica de **contrapesos institucionales**. Este mecanismo resulta vital para garantizar la correcta gestión de los intereses públicos concurrentes cuando interactúan distintas Administraciones Territoriales. En estos escenarios, la entidad que otorga la aprobación ejerce un rol de garante, tutelando intereses que tienen un mayor alcance cualitativo o cuantitativo para el conjunto de la sociedad.

4. La demora y retroactividad de la eficacia.

Aunque la norma general consagrada en el **artículo 39.1 de la Ley 39/2015 (LPAC)** dispone que los actos de las Administraciones Públicas se presumirán válidos y producirán efectos desde la misma fecha en que se dicten, el ordenamiento jurídico prevé excepciones mediante las cuales esta eficacia se retrasa (demora o suspensión) o, por el contrario, se adelanta (retroactividad).

El primero de los supuestos de **eficacia demorada** nace de la propia redacción del **artículo 39.1 de la LPAC**, que añade la coletilla *"salvo que en ellos se disponga otra cosa"*. Esta salvedad permite a la Administración incluir en el contenido accidental del acto elementos jurídicos que retrasan su entrada en vigor, tales como un término inicial, una condición suspensiva o una carga modal.

El segundo supuesto se regula expresamente en el **artículo 39.2 de la LPAC**, el cual dispone que la eficacia quedará demorada cuando así lo exija el propio contenido del acto o cuando esté supeditada a su **notificación, publicación o aprobación superior**. Dejando al margen la aprobación superior (ya analizada), la demora vinculada a la notificación o publicación responde a una lógica jurídica aplastante: no se puede exigir una determinada conducta al destinatario de un acto que ignora, ni obligar a cumplir normas que no pueden ser conocidas por falta de publicidad. Por ello, la eficacia queda en suspenso hasta que se cumplan los trámites de los artículos 40 a 46 y 131 de la LPAC.

El tercer supuesto para frenar la eficacia de un acto es la **suspensión**, cuya regulación se encuentra dispersa en nuestro ordenamiento. Por un lado, funciona como una técnica para resolver conflictos interadministrativos. Un ejemplo claro es la potestad del Delegado del Gobierno, amparada en el **artículo 67 de la LBRL**, para suspender la ejecución de actos de las Entidades Locales que atenten gravemente al interés general de España. En este escenario, el Delegado requiere al Presidente de la Corporación para que anule el acto; si hay una negativa o inacción, el Delegado dispone de diez días de suspensión cautelar para impugnar el acto ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Por otro lado, la suspensión actúa como una **medida provisional** para proteger el objeto de un litigio, tanto en la revisión de oficio como en la vía de recurso. En los procedimientos de **revisión de oficio**, el **artículo 108 de la LPAC** permite al órgano competente suspender la ejecución del acto si esta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación (lo que jurídicamente se conoce como *periculum in mora*).

En la **vía de recurso administrativo**, el **artículo 117 de la LPAC** parte de la regla general de que recurrir no suspende la ejecución del acto impugnado. Sin embargo, permite acordar la

suspensión (de oficio o a solicitud del recurrente) si, tras ponderar los daños al interés público frente a los daños del recurrente, se constata que la ejecución causaría perjuicios irreparables, o bien cuando la impugnación se base en una causa de **nulidad de pleno derecho** (artículo 47.1). Al acordar esta medida, la Administración puede exigir la prestación de una **caución o garantía suficiente** para responder de los posibles daños. Además, esta suspensión puede prolongarse hasta la **vía contencioso-administrativa** si el interesado lo solicita preventivamente.

Ya en el proceso judicial, las medidas cautelares se rigen por los **artículos 129 y siguientes de la LJCA**. La suspensión judicial solo se acordará cuando la ejecución del acto pudiera hacer perder su finalidad legítima al recurso, y siempre que no provoque una perturbación grave a los intereses generales. Aunque la ley procesal se centra en el riesgo de la demora, la jurisprudencia también utiliza orientativamente la "apariencia de buen derecho" (*fumus boni iuris*) para concederla.

Por último, frente a las técnicas que retrasan los efectos, encontramos la figura de la **retroactividad**. El **artículo 39.3 de la LPAC** prevé que, de manera excepcional y discrecional, la Administración podrá otorgar eficacia retroactiva a los actos (es decir, que sus efectos se retrotraigan al pasado). Esto solo está permitido en dos escenarios: cuando se dicten en **sustitución de actos anulados**, o cuando produzcan **efectos favorables** para los interesados. Para que sea legal, los presupuestos de hecho debían existir ya en esa fecha pasada y, en ningún caso, puede lesionar derechos de terceros. Esta técnica se aplica, por ejemplo, al convalidar actos anulables (**artículo 52 de la LPAC**), quedando terminantemente prohibida la retroactividad para actos desfavorables o sancionadores.

5. La ejecutividad de los actos administrativos.

El **artículo 99 de la Ley 39/2015 (LPAC)** otorga a las Administraciones Públicas la potestad de proceder a la **ejecución forzosa** de los actos administrativos a través de sus órganos competentes. Para llevar a cabo esta ejecución, es indispensable realizar un **previo requerimiento** al interesado. Esta regla general decae únicamente en los supuestos en los que la ejecución se encuentre suspendida de acuerdo con la Ley, o cuando la Constitución o la propia Ley exijan la intervención de un órgano judicial.

Como garantía fundamental para el ciudadano, el **artículo 97 de la LPAC** exige la existencia de un **título declarativo previo**. Esto significa que la Administración no puede iniciar ninguna actuación material de ejecución que limite los derechos de los particulares sin haber adoptado previamente la resolución que le sirva de fundamento jurídico. Además, el órgano que ordene dicha ejecución material está estrictamente obligado a **notificar al particular** la resolución que autoriza la actuación.

Cuando el obligado no cumple voluntariamente, la ejecución forzosa se efectuará respetando siempre el **principio de proporcionalidad**. Según el **artículo 100 de la LPAC**, si existieran varios medios de ejecución admisibles, el órgano administrativo deberá escoger siempre el menos restrictivo de la libertad individual. En cualquier caso, y como máxima garantía del derecho a la inviolabilidad del domicilio (**artículo 18.2 de la CE**), si fuese necesario entrar en el domicilio del afectado o en lugares que requieran la autorización de su titular, la Administración deberá obtener su **consentimiento expreso** o, en su defecto, la oportuna **autorización judicial**.

La ley establece cuatro medios tasados para llevar a cabo la ejecución forzosa:

El apremio sobre el patrimonio Regulado en el **artículo 101 de la LPAC**, este medio procede cuando, en virtud de un acto administrativo, el ciudadano deba satisfacer una **cantidad líquida** de dinero. Su procedimiento se rige por la Ley General Tributaria (LGT) y el Reglamento General de Recaudación, y consiste fundamentalmente en el embargo de los bienes del deudor para satisfacer la deuda. Como límites, se respetarán los bienes inembargables fijados por la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) y no podrá imponerse ninguna obligación pecuniaria que no esté respaldada por una norma con rango de ley.

La ejecución subsidiaria Prevista en el **artículo 102 de la LPAC**, se utiliza cuando se trate de **actos no personalísimos**; es decir, obligaciones que pueden ser cumplidas perfectamente por un sujeto distinto al obligado principal (por ejemplo, limpiar un solar o derribar un muro). En estos casos, la Administración ejecuta el acto por sí misma o a través de terceros, pero siempre **a costa del obligado**. El importe de los gastos, daños y perjuicios generados se le exigirá posteriormente a través del procedimiento de apremio, permitiéndose a la Administración realizar una liquidación provisional y cobrarla antes de la ejecución.

La multa coercitiva El **artículo 103 de la LPAC** regula este medio, que busca doblegar la voluntad del obligado (*vis compulsiva*) mediante la imposición de una obligación pecuniaria de tracto sucesivo. Consiste en imponer multas reiteradas por lapsos de tiempo suficientes hasta conseguir que el ciudadano cumpla lo ordenado. Solo es admisible cuando las leyes lo autoricen expresamente y procede en tres supuestos: actos personalísimos donde no cabe la compulsión física, actos donde la compulsión física sea posible pero la Administración no la estime conveniente, y actos cuya ejecución el obligado pueda encargar a otra persona. Es vital destacar que la multa coercitiva es **totalmente independiente y compatible con las sanciones** (multas penales o administrativas) que puedan imponerse por la infracción cometida.

La compulsión sobre las personas El último recurso, regulado en el **artículo 104 de la LPAC**, consiste en el uso de la fuerza física legítima (*vis absoluta*). Solo procede cuando los actos impongan una **obligación personalísima de no hacer o de soportar** (como ocurre en los desahucios administrativos), siempre que la Ley lo autorice expresamente y con absoluto respeto a la dignidad de la persona y a los derechos constitucionales. Resulta mucho más problemática su aplicación ante obligaciones personalísimas de hacer (donde obligar físicamente a alguien vulneraría sus derechos fundamentales); en estos casos de negativa absoluta, la ley prevé que la obligación se transforme en el **resarcimiento de los daños y perjuicios**, procediendo a su liquidación y cobro en vía administrativa.

6. La coacción administrativa directa.

La **coacción administrativa directa** es un instituto jurídico estrechamente afín a la compulsión sobre las personas, ya que también constituye una manifestación de la fuerza física o *vis absoluta*. Sin embargo, a diferencia de la compulsión, la coacción directa también puede ejercerse sobre el patrimonio, como ocurre de forma paradigmática en el caso de las **requisas**. La diferencia fundamental de esta figura radica en que **no se trata de la ejecución de un acto administrativo previo** y, por consiguiente, no le precede un procedimiento formal. En la coacción directa, la apreciación de los hechos, la intimación previa, la orden de ejecución y la

ejecución material en sí misma se refunden en una sola manifestación externa e inmediata. Dado su carácter excepcional y limitativo de derechos, requiere siempre de una **habilitación legal** expresa.

La doctrina, siguiendo la clásica formulación de Otto Mayer, distingue tres supuestos de coacción administrativa directa que tienen pleno reflejo en nuestro ordenamiento jurídico.

El primero de ellos es la **autodefensa administrativa**. Esta facultad permite a la Administración repeler y reducir, con sus propios medios coactivos, aquellos ataques de hecho contra su organización que perturben su funcionamiento regular o que impliquen un desplazamiento posesorio ilegítimo de sus bienes. Un claro ejemplo de esto son las facultades de policía que asisten a la Administración en el desarrollo y protección de los servicios públicos, en la ordenación del tráfico o en la defensa de su patrimonio.

El segundo supuesto es el **impedimento de hechos punibles y de infracciones de orden público**. Esta intervención se justifica en estrictas razones de prevención o urgencia para frustrar la comisión de delitos e infracciones, así como para asegurar sus instrumentos, efectos y pruebas. Encontramos su base legal en normas como la **Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana**, la cual habilita a las autoridades competentes a realizar actuaciones inmediatas dirigidas al mantenimiento y restablecimiento de la seguridad, a la identificación de personas o, incluso, a la entrada y registro excepcional en domicilios sin autorización judicial en casos de flagrante delito.

El último de los supuestos es el **estado de necesidad**. En virtud de esta figura excepcional, las autoridades pueden sacrificar bienes y derechos de los particulares basándose en la eximente recogida en el **artículo 20.5 del Código Penal**, o bien amparándose en las atribuciones de emergencia conferidas a cada órgano. Un ejemplo normativo destacado lo encontramos en la normativa sanitaria para el control de epidemias, o en el **artículo 21.1.m) de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL)**. Este precepto atribuye al Alcalde la facultad excepcional de adoptar personalmente y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe, infortunio público o grave riesgo, las medidas necesarias y adecuadas, dando cuenta inmediata al Pleno. Igualmente, este estado de necesidad opera a nivel estatal en los estados de alarma, excepción y sitio contemplados en el **artículo 116 de la Constitución (CE)**.

7. La vía de hecho.

Como reverso de las prerrogativas de ejecución, encontramos la figura de la **vía de hecho**. Siguiendo la doctrina elaborada históricamente por el Consejo de Estado francés, se dice que la Administración incurre en vía de hecho cuando actúa materialmente valiéndose de un poder del que realmente carece, o bien cuando actúa sin observar en absoluto el procedimiento establecido por la norma que le ha atribuido ese poder. En estos casos, la Administración despliega una actuación material sin cobertura jurídica suficiente para hacer valer sus prerrogativas imperativas, por lo que su actuación es antijurídica. Hablamos de vía de hecho tanto ante la **inexistencia o irregularidad sustancial del acto administrativo previo**, como ante la **irregularidad o exceso en la propia actuación material** de ejecución.

La principal consecuencia de incurrir en vía de hecho es que **la Administración pierde la indemnidad** o el privilegio que normalmente ostenta frente a las acciones civiles de defensa de la

posesión (los tradicionales interdictos). El **artículo 105 de la LPAC** blinda a la Administración al disponer que no se admitirán a trámite acciones posesorias contra las actuaciones de los órganos administrativos, pero condiciona este escudo a que dichas actuaciones se realicen en materia de su competencia y "de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido". *Sensu contrario*, si hay vía de hecho, el ciudadano sí puede interponer acciones posesorias contra la Administración. Este extremo resulta aún más evidente en el **artículo 125 de la Ley de Expropiación Forzosa (LEF)**, que permite expresamente la acción posesoria para recuperar la finca si la Administración ocupa el bien sin haber seguido el procedimiento expropiatorio.

La protección jurisdiccional del ciudadano contra la vía de hecho puede articularse en el orden contencioso-administrativo, en el orden civil y, llegado el caso, en el penal. Centrándonos en el orden contencioso, la **Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA)** establece un cauce de protección muy ágil. El **artículo 30 de la LJCA** exime al perjudicado de interponer recursos administrativos previos, otorgándole la posibilidad de requerir directamente a la Administración la cesación de la vía de hecho, lo cual deberá ser atendido en el brevísimo plazo de diez días.

Si la Administración no cesa en su actuación, el **artículo 46.3 de la LJCA** marca los plazos para interponer el recurso contencioso-administrativo: diez días desde la finalización del plazo para contestar al requerimiento de cesación o, si el ciudadano decide no hacer requerimiento previo, veinte días desde que se inició la actuación material (pudiéndose reabrir este plazo con requerimientos sucesivos, según la jurisprudencia). Como filtro, el **artículo 51.3 de la LJCA** prevé que el recurso podrá inadmitirse de plano si resulta evidente que la Administración sí ha actuado dentro de su competencia y siguiendo el procedimiento.

Para asegurar la eficacia de este recurso, el **artículo 136 de la LJCA** establece que, si el ciudadano solicita **medidas cautelares** (como paralizar las excavadoras), el juez las adoptará casi de forma automática, salvo que no se den los presupuestos o que la medida ocasione una perturbación grave a los intereses generales. En los supuestos de vía de hecho, el legislador presume legalmente la urgencia, permitiendo adoptar estas cautelares *inaudita parte* (sin escuchar previamente a la Administración) e incluso antes de interponer formalmente el recurso.

Por último, si la actuación material en vía de hecho vulnerara algún derecho susceptible de amparo constitucional (como la inviolabilidad del domicilio), el ciudadano podrá recabar la tutela judicial preferente y sumaria del **artículo 53.2 de la CE**, canalizada a través de los **artículos 114 y siguientes de la LJCA**. Si una vez agotada esta vía judicial rápida el perjudicado no ve satisfechas sus pretensiones, quedará expedito el **recurso de amparo** ante el Tribunal Constitucional, regulado en el **artículo 43.1 de la LOTC**.

En conclusión, cuando la Administración actúa prescindiendo total y absolutamente de las normas que disciplinan sus prerrogativas, el ordenamiento jurídico reacciona mermando o extinguiendo por completo su posición de exorbitancia y privilegio frente a los ciudadanos.